东城街道2018年“5·10”一般高处坠落事故调查报告

东城街道2018年“5·10”一般高处坠落事故调查

2021年6月

目　　录

一、基本情况.....2
（一）事故单位的基本情况.....2
（二）事故相关人员情况.....3
（三）涉事工程情况.....4
二、事故发生经过和应急处置情况.....4
（一）事故发生经过.....4
（二）应急处置情况.....4
三、其他相关情况.....5
四、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况.....5
（一）人员伤亡情况.....5
（二）直接经济损失.....6
五、事故发生的原因和事故性质.....6
（一）事故发生的原因.....6
（二）事故性质.....7
六、事故的责任认定和处理建议.....7
七、事故防范和整改措施.....7

东城街道2018年“5·10”一般高处坠落事故调查报告

2021年5月14日，东莞市应急管理局转来信访件，称2018年5月10日，东城街道主山社区大草坊丁平路幼儿园旁修剪树枝工程在施工中发生一起高处坠落事故，造成1人重伤。接到信访件后，东城应急管理分局领导高度重视，经研究讨论，决定按照东莞市一般生产安全事故的程序进行调查。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）规定，经东莞市人民政府批准，成立东城街道2018年“5·10”一般高处坠落事故调查组（以下简称调查组）。调查组由东城街道党工委副书记吴沛林担任事故调查组组长，街道应急管理分局、监察室、总工会、公安分局、城管分局派员参加。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位的基本情况

东莞市联能电力工程有限公司成立于2009年12月04日，注册地位于广东省东莞市东城街道大塘边二横路一街1号3栋601室，法定代表人为王成刚。经营范围电动汽车及其充电设备的投资、建设、维护与运营；承装、承修、承试

受电设施和供电设施；电力工程、建筑施工、市政工程、建筑劳务分包；销售：电力器材、机械设备、金属材料、建筑材料。

（二）事故相关人员情况

1、李华生（伤者），男，汉族，44岁，身份证号码：**********。住址：湖南省嘉禾县石羔乡下西眼洞村6号，现居住东莞市石碣镇唐洪村站西街19号，系东莞市联能电力工程有限公司员工，本次事故伤者，主要负责传递修剪树枝的工具，与联能电力工程有限公司签订了劳动合同初始工资额为1510元/月（合同显示签订时间为2018年3月3日，甲方签字代表为王成刚，复印件上盖有联能电力工程有限公司公章）。

2、王成刚，男，汉族，43岁，身份证号码：**********。住址：广东省深圳市罗湖区洪涛路1号102，现居住在东莞市东城街道温塘大塘边二横路一街1号，系东莞市联能电力工程有限公司的法定代表人。

3、王成永，男，汉族，51岁，身份证号码：**********。住址：湖南省蓝山县土市镇南岭村10组9号，现居住在东城街道温塘大塘边二横路一街1号，系联能电力工程有限公司副经理，担任项目负责人，主要是负责这个事故项目的统筹工作，负责通知作业人员到现场以及作业人员现场的工作安排等。

4、高纯进，男，汉族，46岁，身份证号码：

**********。住址：湖南省蓝山县鸿观乡高家村一组，现居住在东莞市东城街道温塘大塘边二横路一街1号，系联能电力工程有限公司的安全员，负责接送李华生所在的班组到东城街道主山社区大草坊丁平路段幼儿园旁边修剪树枝及负责现场施工安全管理。

（三）涉事工程情况

该工程项目名称：东城区高低压线路下行树木砍伐承包工程，发包单位是东莞市恒安电气维护有限公司，承包人（施工方）是东莞市联能电力工程有限公司，合同的签订时间为2018年3月19日。该工程位于东城街道高低压线下，合同金额约11.6万元，合同计划2018年3月20日开工，至2019年1月20日结束。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2018年5月10日上午，李华生（伤者）等工人在东城街道城大草坊丁平路段幼儿园附近进行高低压线路下行树木砍伐作业。李华生从2米高坠落至地面，其工友发现后立即拨打了120并报告了项目部管理人员将李华生送往了东莞市东华医院治疗。

（二）应急处置情况

在事故发生后工友发现后立即拨打了120、110，2018年5月10日至20日，李华生先后在东莞市东华医院、东莞市康复医院进行治疗，2019年9月20日从东莞市康复医院出院，

医疗费用是由联能公司负责支付。

三、其他相关情况

（一）2021 年 5 月 14 日，李华生到东莞市应急管理局反映，其于 2018 年 5 月 10 日在大草坊、丁平路进行修剪树枝作业时受伤，要求有关部门对事故进行调查。2021 年 5 月 14 日东城街道安委办依法牵头成立东城街道 2018 年“5·10”一般高处坠落事故调查组”对事故开展调查，由于事故发生至今已相隔 3 年，事故现场无法还原，调查组通过对相关人员询问笔录，从笔录中了解到李华生是在作业过程中从高处坠落的，但没有现场人员亲眼目击李华生的坠落过程，亦无法确认当时准确坠落地点。

（二）联能公司为李华生购买了社会保险，东莞市社会保障局于 2018 年 6 月 29 日对李华生进行了工伤认定，认定为工伤。2020 年 10 月 29 日对李华生进行了工伤保险伤残待遇核定。

（三）事故发生后第一时间联能公司人员拨打 120、110 电话进行了报告，积极进行人员救治。

四、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

李华生（伤者），男，汉族，44岁，湖南省嘉禾县人，身份证号码:**********。

李华生于2018年到东莞市康华医院进行了伤残鉴定，东莞市康华医院的鉴定意见是:李华生因多发骨折、双肺挫伤、

双肺少量气胸、左枕部头皮软组织挫伤和全身多处软组织挫伤评定为二级伤残，医疗费用为179909.8元，受伤至今每月由社保局补助7033.40元/月。2020年1月20日东莞市人力资源和社会保障局出具工伤伤残等级鉴定为伤残二级。

（二）直接经济损失

截止至2020年9月29日，共产生李华生医疗费用约为179909.8元，一次性伤残津贴100020元，直接经济损失暂计为279929.8元。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1、直接原因

李华生违规操作，未采取安全劳动防护措施未佩戴安全带的情况下利用一字梯爬上约2米高[①]的树干传递工具，不慎被突然折断的树枝砸到，从树上坠地，导致事故发生。

2、间接原因

（1）李华生从事高处作业未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应的特种作业操作证，上岗作业。

（2）联能公司安全生产管理不到位，未制定安全生产规章制度和操作规程，未对员工进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，未开展生产安全事故隐患排查。

[①] 高处作业的定义：高处作业是指凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处进行的作业。

（二）事故性质

事故调查经调查认定：东城街道2018年“5·10”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故的责任认定和处理建议

1、李华生安全意识不足，未取得高处作业特种作业操作证，在未正确佩戴劳动防护用品，未确保自身安全情况下从事高处作业，不慎被突然折断的树枝砸到，从树上坠地，对事故发生负有责任。

2、联能公司，安全生产管理不到位，未制定相关安全管理制度和安全操作规程，未开展生产安全事故隐患排查，并如实记录存在的隐患，未对员工进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，对作业现场安全管理不到位，对事故发生负有责任。

3、根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条第一款的规定，鉴于事故发生至今已超过三年，不再对相关责任人在事故中存在的违法行为给予行政处罚。事故涉及其他法律责任，如相关民事法律责任等，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

此次事故暴露出东城街道部分企业安全生产主体责任仍然不落实，企业安全生产管理存在漏洞，从业人员安全教育和培训不到位，违规作业时有发生。为防范和杜绝生产安全事故的发生，现提出以下整改措施：

（一）落实安全生产主体责任。深刻汲取事故教训，举一反三，严格履行安全生产主体责任，加强安全生产规章制度和安全操作规程的落实，全面提升管理人员的责任意识和从业人员的安全意识；

（二）强化企业安全生产管理。加大对员工的安全教育培训力度，完善企业内部安全培训制度，未经安全培训考核合格的从业人员不得上岗作业；

（三）完善企业安全生产隐患排查制度。健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取各种有效措施及时发现并消除事故隐患；组织有关安全管理人员全面开展生产安全隐患大排查特别是生产区域与生产设备存在的安全隐患，要采取切实有效措施整改到位；

（四）强化安全生产专项整治力度。各社区要认真履行属地监管职责，加强对基层安全监管，发挥基层作用，加强对辖区内生产经营单位巡查、检查力度，进一步消除生产安全事故隐患，防止类似事故发生；

（五）加大宣传培训力度。提高企业和从业人员安全意识，公用服务中心要加大宣传力度，在公众号、网络等新闻媒体上宣传安全生产知识，督促园林公司加大从业人员培训力度，提高从业人员安全意识，杜绝违章冒险作业，防范再次发生类似事故。